

1502189-58.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... policial, de que eventualmente realiza o tráfico de entorpecentes, denotam seu total envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502189-58.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502189-58.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134288/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 25029002 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2134288 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DOS SANTOS MARIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a CLEITON DOS SANTOS MARIANO, (com qualificação à fl. 15) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 17/05/2022, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 17 de maio de 2022, por volta das 14h10min, na Rua Belém com a Avenida Antônio Pedroso, Planalto do Sol, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, CLEITON DOS SANTOS MARIANO, qualificado a fls. 12, trazia consigo, para fins de comercialização, 10 porções de maconha, com peso aproximado

de 16 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08 e auto de constatação preliminar de fls. 09), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 46/47); 2) o recebimento da denúncia (fls. 94/97) em 15/07/2022; 3) a defesa (fls. 73/83); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 84). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais. Anoto, ainda, o encarceramento de CLEITON DOS SANTOS MARIANO nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fls. 04/05) foi convertida em preventiva (fls. 36/40).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

Preliminarmente, afasto a alegação de “quebra da cadeia de custódia”. Isso porque, como já mencionado às fls. 95, os entorpecentes foram apreendidos em 17/05/2022 (fls. 11), acondicionados em embalagens próprias e receberam o lacre de nº 0005763 (fls. 14). Posteriormente, os entorpecentes foram encaminhados ao Instituto de Criminalística sendo detectada a presença de tetraidrocanabinol nos materiais enviados, fato atestado no laudo pericial (fls. 65/67). Retiradas amostras de dois gramas de cada um dos entorpecentes, o restante foi devolvido à autoridade policial, sob o lacre de nº 5417291 (fls. 66) Assim, a simples ausência de indicação do número do lacre no boletim de ocorrência não tem o condão de ensejar a nulidade da prova.

Além disso, segundo farta jurisprudência [...] 2. Não há dados a indicar quebra da cadeia de custódia. Na aferição da higidez da prova sob a óptica da cadeia de custódia, importa atentar, mais do que o cumprimento estrito das formalidades em si, para a finalidade do instituto. Neste passo e sempre tendo por parâmetro o princípio da instrumentalidade das formas não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta, tal como tem assento o Supremo Tribunal Federal (HC nº 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, HC nº 85.155-0, rel. Min. Ellen GRacie; RHC nº 123.890, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC nº 122.467, rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE nº 868.516, AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP nº 481 EIED, rel. Min. Dias Toffoli, entre outros) impende aferir se, no caso concreto, as providências tomadas (ou não tomadas) deixam alguma dúvida sobre a identidade entre o material apreendido e o periciado, bem como no tocante à conservação do material apreendido para fins da perícia. Somente se deve declarar a invalidade se existir fundada suspeita de que o procedimento colocou em risco a credibilidade da prova. [...]” (TJSP Apelação nº 1501092-36.2020.8.26.0228, 14ª Câmara Criminal, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 13.12.2020; com pensar semelhante: Apelação nº 1500285-13.2020.8.26.0617, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 02.12.2020; Apelação nº 1500094-90.2020.8.26.0544, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Toloza Neto, j. 16.12.2020; Apelação nº 1501781-14.2019.8.26.0617, 3ª Câmara Criminal, Rel. César Augusto Andrade de Castro, j. 28.10.2020; Apelação nº 1500313-78.2020.8.26.0617, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. 19.01.2021; Apelação nº 1500077-48.2020.8.26.0546, 11ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Almeida, j. 20.10.2020; Apelação nº 1503523-26.2019.8.26.0536, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. 29.10.2020; Apelação nº 1500933-34.2020.8.26.0571, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Simão, j. 18.01.2021).

Portanto inexistiu nulidade no presente caso. Não há também cerceamento de defesa, porquanto todas as alegações foram minuciosamente analisadas na decisão de fls. 94/97, que indeferiu a oitiva da perita criminal, além do pedido de realização de novo teste químico.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 04/05); boletim de ocorrência (fls. 09/10); auto de exibição e apreensão (fl. 22); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fl. 12); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 65/67).

2.2. Da autoria.

A autoria de CLEITON DOS SANTOS MARIANO também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir. Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 6/8), ao auto de exibição e apreensão (fls. 11), aos laudos periciais (fls. 65/67) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "guardas municipais militares realizavam patrulhamento pelo local, oportunidade em que avistaram o denunciado, o qual, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e se desvencilhou de um objeto, jogando-o para cima. Diante disso, os agentes públicos procederam a abordagem de CLEITON. Submetido a busca pessoal, na posse do denunciado foi apreendida a importância de R\$ 18,00. Verificado o objeto anteriormente dispensado, constatou-se que se tratava de 10 porções de maconha, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante."

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Ricardo Pigatto e César Rogério Servello, ambos guardas civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que: estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o conduzido Cleiton dos Santos Mariano em atitude suspeita jogando um objeto para cima com as mãos, o qual ao visualizar a viatura demonstrou nervosismo, e que em abordagem tal objeto se tratava de 10 porções de maconha bem como a quantia de dezoito reais em dinheiro. Indagado, Cleiton informou que a droga era de sua propriedade para consumo próprio, contudo esporadicamente realiza a venda de entorpecentes para complementar a renda por necessidade."

Por sua vez, o acusado CLEITON DOS SANTOS MARIANO, solo policial (fl. 8), confessou a prática do crime. Relatou que: "Que a droga é de sua propriedade para consumo próprio, contudo esporadicamente realiza a venda de entorpecentes para complementar a renda por necessidade."

Em juízo informou que comprou as 10 buchas, mas para seu uso. Pagou R\$50,00 pela droga. Faz uso de 5 a 6 buchas por dia. Trabalha com seu genitor, nas obras. Comprou essa quantidade para não precisar retornar à biqueira. Vai à biqueira de semana em semana.

Ora, o depoimento apresentado pelos guardas civis, somado à confissão parcial do réu em solo policial, de que eventualmente realiza o tráfico de entorpecentes, denotam seu total envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ªT., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 -

Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento do guarda civil, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto ilícito, como no presente caso, já que devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

Com relação à alegação de irregularidade da abordagem da guarda civil, não merece prosperar, pois está em consonância com a lei que regula a estrutura e o funcionamento das Guardas Municipais (Lei Federal 13.022/2014), conforme segue:

"Art. 4º É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

(...)

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; "

Estar em patrulhamento preventivo pelo Município, portanto, não é uma função que os guardas municipais não poderiam realizar. Ao contrário, é dever deles fazer isso, inclusive para evitar que ocorram crimes ou, em ocorrendo, desde que em flagrante delito, adotar as providências cabíveis, inclusive efetuar a prisão em flagrante, como, aliás, é dado a todos do povo fazê-lo.

Bem verdade que, segundo alguns julgados do STJ, não cabe à Guarda Municipal efetuar patrulhamento ostensivo, pois isso seria função das polícias propriamente ditas, conforme rol do artigo 144 da Constituição Federal. Com a devida vênia, entretanto, estar em patrulhamento ou não é apenas um "jogo de palavras", pois se a lei que disciplina o referido preceito normativo é claro ao dizer que cabe à Guarda Municipal, dentre outras funções, atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistemática da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais, há patrulhamentos que podem ser feitos.

Claro que, ainda assim, poder-se-ia dizer que esse patrulhamento é contextualizado, o que, no caso em tela, talvez não tenha ocorrido. Mas a lei não diz apenas isso. Ela também diz, como reproduzido acima, que cabe à Guarda Municipal prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais.

Ora, como é que se previne e inibe, pela presença e vigilância, esse tipo de atividade ilícita, que não por patrulhamento? Bens, serviços e instalações municipais estão espalhados pela cidade e a população que se serve deles também. Não é demais acrescentar que também consta da referida lei que a Guarda Municipal pode colaborar, de forma integrada, com os órgãos de segurança pública. Ora, que tipo de colaboração é essa, que, pela própria lei, é genérica, não apenas destinada a nada que diga respeito exclusivamente a bens, serviços e instalações municipais, que não possa, necessariamente, sob pena de atuação abusiva, representa patrulhamento?

Não é possível dizer que o simples "patrulhar" seja ilegal. Na espécie, trata-se de atuação dos guardas municipais em situação de flagrante delito, pois o réu estava praticando o crime quando abordado. Houve fundada suspeita, apta a autorizar a abordagem, como já dito.

Assim, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 10 (dez) porções de maconha, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para CLEITON DOS SANTOS MARIANO.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, verifico que no processo 1500125-12.2021.8.26.0630, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal local, o réu foi condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes. Na certidão de fl. 30 consta apenas o trânsito em julgado para o MP. Todavia, em consulta ao processo, verifica-se que houve o trânsito em julgado para a Defesa em 17/05/2022 (certidão de fl. 244 daqueles autos). Portanto, conquanto não se preste para configurar a reincidência, plenamente possível sua utilização para fins de Maus antecedentes, já que traduz fato praticado anteriormente ao presente, com trânsito em julgado em momento anterior à presente sentença.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito. Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da

própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): nada a ser considerado.

Analizadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal, em 1/5, por se tratar de condenação pelo mesmo delito ora imputado, resultando em "06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Presente a atenuante da menoridade de 21 anos na data dos fatos.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, retorno a pena ao patamar mínimo.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento ou diminuição está presente. Com efeito, no processo 1500125-12.2021.8.26.0630, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal local, o réu foi condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes, praticado em 22/01/2021. Na certidão de fl. 30 consta apenas o trânsito em julgado para o MP. Todavia, em consulta ao processo, verifica-se que houve o trânsito em julgado para a Defesa em 17/05/2022 (certidão de fl. 244 daqueles autos). Portanto, conquanto não se preste para configurar a reincidência, plenamente possível sua utilização para fins de Maus Antecedentes, a demonstrar seu envolvimento habitual com a mercancia ilícita de entorpecentes.

Considerando-se os Maus Antecedentes, mormente em razão da condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, tenho que o regime inicial, nos termos do art. 33, §3º CP, somente pode ser o fechado.

Em razão dos Maus Antecedentes, bem como do montante de pena aplicada, descabe substituição por restritiva e suspensão condicional.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra CLEITON DOS SANTOS MARIANO (com qualificação à fl. 15), por haver incorrido nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a "05 (cinco) anos" de reclusão, em regime inicial fechado;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP),

já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena. Com efeito, verifica-se que o réu é portador de maus antecedentes. No processo 1500125-12.2021.8.26.0630, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal local (fl. 30), o réu foi condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes, praticado em 22/01/2021. Na certidão de fl. 30 consta apenas o trânsito em julgado para o MP. Todavia, em consulta ao processo, verifica-se que houve o trânsito em julgado para a Defesa em 17/05/2022 (certidão de fl. 244 daqueles autos). Desta forma, extrai-se que voltou ao tráfico de entorpecentes, no presente caso em 17/05/2022, quando sequer havia transitado o processo a que respondia também pelo delito de tráfico de entorpecentes, de modo que se faz necessária sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com a finalidade de evitar a prática de outras condutas semelhantes.

Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ). Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da União e determino a destruição dos entorpecentes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA